



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

**נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 8, באמצעות אברהם
פריד פריצי
באמצעות ב"כ: עו"ד עובדיה גבאי**

תובעת:

נגד

- | | |
|---|---|
| 1 | ביהם אסתר
באמצעות ב"כ: עו"ד י. פודים ואח' |
| 2 | ביהם חגית רות
באמצעות ב"כ: עו"ד י. פודים ואח' |
| 3 | טמיר תמרה
באמצעות ב"כ: עו"ד י. פודים ואח' |
| 4 | נעמי צין
באמצעות ב"כ: עו"ד חייא גרינבוים |
| 5 | מלילה אשד
באמצעות ב"כ: עו"ד חייא גרינבוים |
| 6 | אלון קדיש
באמצעות ב"כ: עו"ד חייא גרינבוים |

נתבעים:

פסק דין

ענייננו של פסק דין זה הוא תביעה שהגיש בשם הנציגות מי שהיה בעבר נציג הנציגות (להלן – פריד), לעניין כספים שלטענתו היה על הנתבעים לשלם לנציגות. הכספים נתבעים כדי שהנציגות תשלם לפריד חובות על פי פסקי דין קודמים וכדי שתוכל לבצע עבודות שנקבע שעליה לבצע על פי פסק דין קודם.

רקע

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב עקיבא 20 בירושלים, הידוע כגוש 30037, חלקה 23, אשר טרם נרשם כבית משותף (להלן – הבית המשותף). הבית המשותף כולל 4 דירות. דירה אחת בבעלות פריד, נציג התובעת בהליך זה, דירה שניה בבעלות הנתבעות 1-2, דירה שלישית בבעלות הנתבעת 3 ודירה רביעית בבעלות הנתבעים 4-6.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. בין בעלי הדירות בבית המשותף ובינם לבין נציגות הבית המשותף התנהלו במהלך השנים עשרות הליכים משפטיים בפני ערכאות שונות, ועדיין תלויים ועומדים הליכים כאמור.

3. במקביל וכחלק מהסכסוכים שבין בעלי הדירות, לא הצליחו בעלי הדירות להגיע להסכמה לעניין נציגות הבית המשותף, ופנו מעת לעת למפקח על רישום מקרקעין למינוי נציגות. בהחלטות שנתנו על ידי מפקחים על רישום מקרקעין במהלך השנים מונתה בחלק מהשנים נציגות חיצונית, ובמקרים אחרים נקבע כי בעלי ארבע הדירות או נציגיהם יכהנו כנציגות ברוטציה. במהלך התקופה היו שנים שבהן לא הייתה לבית המשותף נציגות כלל. התביעה הנוכחית הוגשה בעת שפריד כיהן כנציג נציגות בתקופה שבה התקיימה רוטציה בין בעלי הדירות, ובהתאם להחלטה שנתנה במהלך ההליך ביום 13.1.2020, נקבע שנכון יהיה לאפשר לפריד להמשיך ולנהל את ההליך מטעם הנציגות גם לאחר תום כהונתו כנציגות ממונה תוך שתינתן אפשרות לנציגות שתכהן להביע עמדתה ביחס להליך. לאחר סיום כהונתו של פריד בנציגות לא התמנתה נציגות אחרת, אלא לאחר סיום שלב ההוכחות בהליך זה, בעקבות פניה יזומה של פריד למפקח המטפל בפניות כאמור, אשר החליט שיש להמשיך ברוטציה ובעקבות כך מונתה הנתבעת 1 כנציגות ממונה.

עיקר טענות התובעת

4. לטענת התובעת, אשר תביעה זו הוגשה מטעמה על ידי פריד בעת ששימש נציגה, ניתנו בעבר פסקי דין העוסקים באופן ישיר בתחזוקת הרכוש המשותף של הבית המשותף. במסגרת פסק דין חלוט בתיק 135/2010 נקבע כי על הנציגות לבצע עבודות תיקונים ברכוש המשותף בסכום העומד על סך של 250,000 ₪. בנוסף, יש לנציגות חוב מצטבר בסך של 221,510 ₪ כמפורט בתיקי הוצל"פ שנפתחו כנגד הנציגות על פי פסקי דין שונים. לטענתה, על הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בחובות הנציגות אולם הם מסרבים לעשות זאת.

5. לטענתה, הנתבעים 4-6 אמנם הסכימו לשלם את חלקם בעלות השיפוץ, אך התנו זאת בוותור של פריד על הליכי הוצל"פ לגביית הכספים שחייבים לו. נתבעים אלו עצמם פעלו מטעם הנציגות בהליכים שננקטו כלפי פריד שהסתיימו בהפסד של הנציגות וכיום טוענים שהנציגות פעלה מחוץ לסמכויותיה. בעניין זה יש כלפי הנתבעים 4-6 השתק שיפוטי.

6. מאז שנת 2011 לכל המאוחר, לא ניתן היה לקבל החלטות באסיפה הכללית והנציגות מונתה על פי סמכות מנהלית של המפקח על רישום מקרקעין.

7. לטענת התובעת, כפי שנקבע בהחלטה בתיק זה בעבר, תביעת נציגות לגביית תשלומים בהם חויבה היא תביעה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין. לפיכך אין צורך באישור האסיפה הכללית לאישור התביעה. גם הנתבעים לא הציגו כל אישור של האסיפה הכללית להגשת תביעות שהגישו הם בשם הנציגות כלפי פריד.

8. באשר לתיקי ההוצל"פ, הרי שבחלקם התקיימו דיונים בהם הנציגות, בעת שכינהו בה הנתבעות 1-2 או 3, הייתה מיוצגת על ידי עו"ד. דהיינו, גם פסקי הדין וגם הליכי ההוצל"פ ידועים ומוכרים היטב לנתבעים ששכרו ייצוג משפטי עבורם מכספי הנציגות.

9. התובעת פירטה את ההליכים שהתקיימו בתיקים השונים והסכומים שנפסקו בהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. התובעת ביקשה לחייב את הנתבעים בחלקם היחסי בחוב, וכן בהוצאות ההליך, ובנוסף בהוצאות שנגרמו לפריד לצורך הגעה מחו"ל, באשר לדיון שבוטל ברגע האחרון בשל נסיבות הנוגעות לב"כ הנתבעים.

עיקר טענות הנתבעות 1-3

11. לטענת הנתבעות 1-3, פריד פועל בניגוד עניינים ובחוסר תום לב, שכן תביעתו מורכבת מסכומים שנועדו לטענתו לתיקונים בבית המשותף ומסכומים שהנציגות חייבת לו אישית לטענתו על פי החלטות ופסקי דין שנתנו. לטענתם, פריד אינו מוכן להצעת הנתבעים שהסכומים לצורך התיקונים יופקדו לביצוע התיקונים, תוך שיובטח שלא יעוקלו על ידו ולא יעשה בהם שימוש אחר, אף שטען בעבר שיש לבצע את התיקונים בדחיפות.

12. לטענתן, במקרים שבהם תבע פריד את בעלי הדירות הוא הפסיד בהליך ועל כן בחר לתבוע את הנציגות. לטענתם בהליכים שהנציגות חויבה לשלם לפריד, היה מדובר בעורמה, תוך שפעל לכך שהנציגות תשתף אתו פעולה ותוציא לפועל את רצונו. לטענתם, תביעתו של פריד בהליך 391/18 לקבלת פסק דין הצהרתי נדחתה, תוך אמירות שהובאו בפסק הדין שאין בהן בסיס משפטי מספק, ועל בסיסן הגיש פריד את התביעה הנוכחית.

13. לטענתן, אין לנציגות עילת תביעה כנגד הנתבעים, שכן גביית חובותיו של פריד אינם מבין תפקידה על פי חוק המקרקעין.

14. לטענתן נדרשת הסכמת בעלי הדירות לצורך הגשת תביעה כאמור על ידי הנציגות, ובמקרה דנן לא הייתה החלטה כזו.

15. לטענתן, לא היו צדדים להליכים שנוהלו בין פריד לבין הנציגות, ומי שניהל את אותם הליכים בשם הנציגות לא קיבל הרשאה לייצג את הנציגות. באותם הליכים שהסתיימו בפשרה בין פריד לבין הנציגות, לא הובא הדבר לידיעתן ולאישורן. באפשרות פריד היה לתבוע באותם הליכים את בעלי הדירות בנוסף על הנציגות.

16. בעקבות פניית פריד למפקח בתיק מנהלי למינוי נציגות חיצונית, נקבע על ידי המפקח שהבקשה הוגשה שלא בידיים נקיות, ויש מקום לתת משקל לעמדת הנציגות שמונתה מבין בעלי הדירות.

17. הנתבעות אינן מחויבות בקיום פסקי דין שנתנו כלפי הנציגות ולא כלפיהן.

18. לא די בהצגת פסקי הדין החלוטים כלפי הנציגות, אלא שעל פריד היה להוכיח כיצד החיובים שנפסקו נוגעים לאחזקת הרכוש המשותף.

עיקר טענות הנתבעים 4-6

19. לטענת הנתבעים 4-6, הם אינם מתנגדים לשלם לחשבון הנציגות את הסכומים הנדרשים לביצוע תיקונים ברכוש המשותף, אולם אינם מסכימים לשלם לחשבון הנציגות כל עוד מוטלים עליו עיקולים של פריד בתיקים אחרים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. התביעה אינה נוגעת לניהול הבית המשותף אלא תביעה כספית בין שכנים שאינה אמורה להיות נדונה בערכאה זו. בעלי הדירות לא נתנו הסכמתם להגשת התביעה ומהות התביעה חורגת מסמכות ערכאה זו.

21. קיים ניגוד עניינים בהתנהלות פריד. מטרתה האמיתית של התביעה היא השבת כספים לפריד.

ההליך

22. כאמור, בין בעלי הדירות בבית המשותף התנהלו במהלך השנים עשרות הליכים משפטיים. בכל הנוגע לפריד, הליך זה עוסק במספר החלטות ופסקי דין המזכים אותו בקבלת כספים מהנציגות.

23. בהליך קודם, בתיק 391/18 שהתנהל בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, ביקש פריד לתת פסק דין הצהרתי כנגד נציגות הבית המשותף והנתבעים בהליך זה, על פיו ייקבע שבעלי הדירות בבית המשותף רשאים לגבות ישירות מבעלי הדירות את חלקם בחובות שנפסקו כנגד הנציגות. בפסק הדין שניתן באותו הליך [בתיק (מפקח על רישום מקרקעין בירושלים) 391/18 פריד נ' נציגות הבית המשותף ואח' (נבו 26.5.2019)] נדחתה תביעת פריד. כב' המפקחת קבעה שבניגוד לטענת הנתבעים, יש לערכאה זו סמכות לדון בתביעה כפי שהוגשה, אולם לגופו של עניין קבעה שאף שכאשר ניתן פסק דין כנגד הנציגות על בעלי הדירות לשאת בחלקם בו, אין הדבר מלמד כי ניתן באופן אוטומטי לחייב ישירות את בעלי הדירות בהליכי הוצאה לפועל, כאשר הם לא היו צד להליך אלא הנציגות עצמה.

24. בהמשך לכך, כאשר בהתאם להסדר הרוטציה הפך פריד לנציג נציגות הבית המשותף, הגיש תביעה זו בשם הנציגות לצורך חיוב בעלי הדירות בחובות שהוטלו על הנציגות.

25. כתב התביעה הוגש ביום 25.9.2019 וההליך נדון תחילה בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון. לאחר מינויה לשיפוט בשנת 2021, הועבר ההליך לטיפול.

26. הנתבעות 4-6 הגישו הודעת צד ג' כנגד הנתבעות 1-3 בטענה שמעשיהן ומחדליהן הביאו לכך שניתן פסק דין לעניין הקמת הגדר בבית המשותף, ולכך שפסק הדין לא קיים וננקטו הליכי ביזיון, שהביאו להטלת חובות על הנציגות לטובת פריד. ההודעה לצד ג' נמחקה בהחלטה מיום 13.1.2020 תוך שמירה על הטענות.

27. בהחלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 1.1.2020 נענתה כב' המפקחת חלקית לבקשה שהגישו הנתבעות 1-3, וחייבה את התובעת להפקיד סך של 15,000 ₪ להבטחת הוצאות ההליך, ככל שייפסקו, ופריד הפקיד את הסכום האמור. באותה החלטה נקבע שככל שלא יעשה שימוש בערובה לטובת המבקשות (הנתבעות 1-3) בסיום ההליך, יהא זכאי פריד להשיב לזכותו את כספי הערובה שהופקדו.

28. בהחלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 13.1.2020 התקבלה בקשתו של פריד להמשיך ולנהל את ההליך מטעם הנציגות גם לאחר שתתמנה נציגות ממונה אחרת בהתאם לרוטציה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנוהגת, וכן נקבע שניתנת אפשרות לנציגות ממונה, שתתמנה לאחר פריד, ככל שההליך ימשיך וידון באותה תקופה, להביע את עמדתה ביחס להליך.

29. בהחלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 28.1.2020 דחתה כב' המפקחת את טענת הנתבעים לעניין היעדר סמכות עניינית, תוך שקבעה שניתן לראות בתביעה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) גם תביעת נציגות לעניין גביית תשלומים בהם חויבה לשם ניהול והחזקת הרכוש המשותף. הנתבעים הגישו ערעור בעניין, ובפסק הדין שניתן בערעור נקבע בעניין זה שטענות הצדדים האם העניינים הנדונים בתביעה הם מסוג העניינים הנוגעים לניהול והחזקת הרכוש המשותף ידונו בהליך גופו ולכל צד שמורות טענותיו. טענת הנתבעים שיש להכריע בנושא זה טרם שמיעת הראיות נדחתה על ידי בהחלטה מיום 6.6.2021. על ההחלטה האמורה הגישו הנתבעות 1-3 ערעור, אשר נדחה בפסק דין מיום 7.1.2022.

30. ביום 16.5.2022 התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקרו עדי הצדדים על תצהיריהם. מטעם התובעת העיד מר פריד, מטעם הנתבעות 1-3 העידה הגב' אסתר ביהם, הנתבעת 1, ומטעם הנתבעים 4-6 העיד מר דניס צין, בעלה של נתבעת 4. במהלך אותה ישיבה עלה שפריד פנה למפקח בסמכותו המנהלית בבקשה למינוי נציגות בשכר, ועל כן נקבע שככל שתמונה נציגות בתוך 45 יום, תינתן לה הזדמנות להביע עמדתה, ולאחר מכן ייקבע התיק לסיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין.

31. ביום 15.6.2022 נתנה החלטה על ידי כב' המפקח אלעד אזור בבקשת פריד למינוי נציגות. במסגרת ההחלטה דחה כב' המפקח את בקשת פריד למינוי נציגות חיצונית בנסיבות המיוחדות של הבית המשותף דן, וקבע כי על בעלי הדירות לחדש את סבב הכהונה השנתי של כל אחד מהם כנציגות הבית המשותף (ההחלטה צורפה כנספח להודעה שנמסרה ביום 24.7.2022 מטעם הנציגות).

32. בעקבות כך החלה הנתבעת 1, אסתר ביהם, לכהן כנציגות, וביום 24.7.2022 מסרה הודעה מטעם הנציגות הממונה. עמדת הנציגות הממונה תאמה, כצפוי, את עמדת הנתבעת ביהם, על פיה הנציגות מתנגדת להמשך ההליך ועומדת על מחיקתו או דחייתו, זאת בנימוקים דומים לאלו שהועלו מטעם הנתבעות 1-3 בהליך, ובטענות בנוגע להתנהלות פריד בהליך הבקשה למינוי נציגות.

33. במאמר מוסגר אציין שהעמדה הוגשה תחילה באופן לא תקין ולא נקלטה לתיק, ובינתיים נקבע התיק לסיכומים בכתב. לאחר שהוגשה בקשה לביטול ההחלטה להגשת סיכומים והומצאה עמדת הנציגות, קבעתי בהחלטה מיום 25.7.2022 שעמדת הנציגות תואמת את עמדת הנתבעים בהליך ואינה מייתרת את ההליך, אלא שעולה ממנה הצורך להכריע במחלוקת שבין הצדדים, ללא צורך בקיום הליך דיוני נוסף. על כן נקבע שעל הצדדים להגיש סיכומים ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

34. אקדים ואכתוב שמצאתי לקבל את מרבית הסעדים נשוא כתב התביעה. מכיוון שהתביעה עוסקת בסעדים כספיים הנובעים בחלקם מפסקי דין של ערכאות שיפוטיות ובחלקם מתיקי הוצל"פ שנפתחו בעקבות פסקי דין אחרים, אפרט תחילה את מקור הסכומים הנתבעים ולאחר מכן אעסוק בשאלות המשפטיות העקרוניות הנדרשות להכרעה באשר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לסכומים אלו. מקור הסכומים חשוב כדי לבסס את ההכרעה בדבר סמכות ערכאה זו לדון בהליך מסוג זה. כפי שאפרט בהמשך, כאשר מקור הסכומים הוא במהותו בפסק דין בעניין הנמצא בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, הרי שגם הוצאות שנפסקו **לצורך אכיפת** אותו פסק דין הן בסמכות ערכאה זו, אולם כאשר מקור הסכומים הוא בפסק דין שניתן על ידי ערכאה אחרת בעניין שאינו בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, הרי שההכרעה בעניין אינה בסמכות ערכאה זו.

35. באשר לנציגות הממונה שמונתה לאחר שלב ההוכחות, חשוב להבהיר כבר כעת שלנתבעים הייתה אפשרות לכהן כנציגות ממונה או לפעול למינוי נציגות לאחר תום כהונתו של פריד, כפי שהיה מצופה על פי החלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 13.1.2020, אולם הם בחרו שלא לעשות זאת, ופריד הוא שהגיש בקשה למנות נציגות בשלב מאוחר יותר. גם בסיום ישיבת ההוכחות, לאחר שהסתבר שפריד הגיש בקשה למינוי נציגות וטרם נתנה החלטה בעניין, לא ביקשו הנתבעים להביא את עמדת הנציגות שתמונה, אלא שלא התנגדו לכך לאחר שהח"מ הציעה לדחות את מועד הגשת הסכומים כדי לאפשר הגשת עמדת הנציגות שתמונה. בעקבות בקשתו של פריד כאמור החליט כב' המפקח אזור להשיב את הרוטציה כך שהנתבעת 1 החלה לכהן כנציגות ממונה, והיא שהגישה את עמדת הנציגות הממונה לאחר מכן. משכך, טענות הנתבעות 1-3 כאילו היה מקום לתת משקל רב לעמדת הנציגות הממונה אינן עולות בקנה אחד עם העבודה שהתנהלות הנתבעות 1-3 היא שתרמה למועד המאוחר בו מונתה הנציגות, מבלי שהנתבעות 1-3 פעלו למינוי נציגות בשלב מוקדם יותר כדי שתביע עמדתה בהליך. יתר על כן, עמדת הנציגות הממונה אכן הוגשה והתקבלה, וכאמור לעיל, היא תואמת את עמדת הנתבעות 1-3, אשר התייחסו לנושא זה גם בסיכומיהן, כך שההתייחסות לעמדת הנציגות הממונה תינתן ממילא במסגרת פסק דין זה באשר לטענות הנתבעות 1-3.

פירוט הסכומים הנתבעים על ידי התובעת באמצעות פריד ומקורם

36. להלן יפורטו מקורות הסכומים נשוא ההליך. אציין כי הסכומים מפורטים בהתאם לסכומים העדכניים שתיקי ההוצל"פ עליהם הצהיר פריד בתצהירו, שכן לא הוכחש על ידי הנתבעים שאלו הסכומים העדכניים נכון ליום הגשת תצהיר פריד. מכל מקום, יובהר כי סכומים שנקבע שעל הנתבעים לשלם לנציגות, ככל שעל הנציגות להעבירם לפריד, הרי שהם אמורים להיות מועברים לפריד על ידי הנציגות בהתאם לסכומים העדכניים על פי פסקי הדין וההחלטות הרלוונטיים.

37. **פסק דין של המפקח על רישום מקרקעין בתיק 135/2010 (להלן – פסק הדין בתיק 135/2010) - על פי סעיף 6.1 לתצהירו של פריד, לנציגות חוב בסך של 250,000 ₪ בהתאם לפסק דין שניתן בתיק 135/2010.**

38. באותו הליך הגיש פריד תביעה כנגד נציגות הבית המשותף, בעת שחלק מהנתבעים כיהנו כנציגי הנציגות. הנציגות יוצגה באותו הליך על ידי עו"ד. ביום 15.4.2018 ניתן פסק דין משלים (נספח 1 לתצהיר פריד מטעם התובעת). מפסק הדין המשלים עולה כי ההליך הוחזר על ידי ערכאת הערעור לשם מינוי מומחה לצורך מתן פסק דין סופי בשאלות שבמחלוקת, שעסקו בביצוע עבודות לצורך תיקון ליקויים ברכוש המשותף. במהלכו, הוחלט כי לאחר מינוי נציגות לבית, ימשיך ההליך כאשר הנציגות תהא צד להליך ולא בעלי הדירות. כן עולה ממנו כי תחילה הייתה הנתבעת 1 נציגת הנציגות, ובהמשך בעלה של הנתבעת 4, כאשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנציגות באמצעות הנתבעת 1 המשיכה גם היא להיות צד להליך יחד עם הנציגות החדשה, כ"הנציגות הממונה הקודמת". מפסק הדין המשלים עולה כי הנציגות החדשה ההסכימה לביצוע העבודות עליהן המליץ המומחה במסגרת פסק הדין ואילו הנציגות הקודמת התנגדה לכך. פסק הדין חייב את הנציגות החדשה לבצע עבודות שפורטו בחוות הדעת של המומחים שעמדו בפני כב' המפקח. למען הסר ספק אף צוין שהקביעה מחייבת כל נציגות ממונה בבית שתהיה בכל עת, וכן נאמר שהעבודות יבוצעו במימון בעלי הדירות על פי חלקם היחסי בהתאם להוראות הדין.

39. פריד הצהיר כי בהתאם לפסק הדין מונה המהנדס מר המר לשמש כמפקח אחראי על ביצוע השיפוצים, וקבע שהעלויות הצפויות לרבות עלויות פיקוח הן כ-250,000 ₪ (סעיפים 11,12 לתצהיר פריד). הנתבעים 1-3 לא הכחישו את הדבר אלא טענו בכלליות שמדובר בסכום שפריד קבע, לא הציגו כל סכום רלוונטי אחר הנדרש לצורך ביצוע פסק הדין, ולא חקרו את פריד על כך במסגרת חקירתו הנגדית. הנתבעים 4-6 אינם כופרים בסכום האמור ומסכימים לשלמו, אולם מתנים זאת בכך שהסכום ישמש לביצוע העבודות הנדרשות ולא לתשלום עיקולים שהטיל פריד על חשבון הנציגות, שהתביעה בעניינם לטענתם היא בניגוד עניינים.

פריד צירף כנספח 2 לתצהירו מכתב מהנתבעת 1, המתנה את העברת הכספים לביצוע העבודות בין היתר בכך שפריד יבטל את העיקולים שהטיל על חשבון הבנק של הנציגות בגין חובותיה הכספיים כלפיו ויתחייב מול רשמי ההוצל"פ שלא יממש את העיקולים עד לסיום העבודות.

כן צירף מכתב מיום 8.9.2019 מנתבעים 4-6 המסכימים לביצוע התשלומים הנדרשים בעקבות פסק הדין ככל שיפתח לצורך כך חשבון בנק ייעודי, ובכפוף לאיסוף הכספים מיתר בעלי הדירות. כן נטען בו שחובות העבר של הנציגות כלפי פריד נוצרו כתוצאה מהליכים שניהלה הנציגות בעבר בחריגה מסמכויותיה ואינם יכולים לחייב את בעלי הדירות ועל כן הם מתנגדים לתשלום אותם חובות.

הנתבעים מודים למעשה בחובתם לשלם את חלקם בחוב האמור, אך טוענים שמכיוון שפריד לא הסכים שהסכומים ישולמו לחשבון נפרד ולא ישמשו לגביית חובות אישיים שלו בגין עיקולים שהטיל על חשבון הנציגות, הרי שהוא שמסכל את ביצוע פסק הדין (ר' לדוגמה סעיף 9-11 לתצהיר אסתר ביהם). בנוסף לטענתם, היה על פריד לקדם מהלך לביצוע פסק הדין ובכלל זאת לקבל הצעות מחיר ולהביאן לדיון ואישור האסיפה הכללית, אולם הוא לא עשה זאת ועל כן טרם בשלה העת להפקיד את הסכומים הנדרשים (סעיף 39 לתצהיר אסתר ביהם).

טענות הנתבעים בעניין זה נדחות. משנקבע שעל הנתבעים לשאת בחלקם בתשלום הסכום הנדרש, היה על הנתבעים לשלמו, גם אם מוטלים עיקולים לטובת פריד על חשבון הנציגות. מאז ניתן פסק הדין בעניין חלפו למעלה מ-5 שנים, כאשר בחלק מהתקופה לא הייתה קיימת נציגות לבית המשותף. במצב דברים זה, כאשר יש ארבע דירות בלבד בבית המשותף, ולאור הנסיבות של סכסוכים רבי שנים בין בעלי הדירות, לא ניתן להטיל את האחריות על פריד לבדו לדאוג לקבלת הצעות מחיר וכד', מה גם שהנתבעים מודים בפה מלא כי יסכימו לשלם את חלקם רק בכפוף לכך שפריד יתחייב שלא לממש את העיקולים שהוטלו על חשבון הנציגות לטובתו. הנתבעים כאמור לא הציגו כל עלות חלופית לעלות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשוערת בסך של 250,000 ₪ הנדרשת למימוש פסק הדין מיום 15.4.2018. לפיכך, וכדי לאפשר את ביצוע פסק הדין, על כל בעלי הדירות (כולל פריד) לשלם את חלקם היחסי לנציגות בסכום האמור, ללא כל תנאי מקדים.

40. חוב בתיק הוצ"פ 03-13958-14-0 בסך של 25,245 ₪ -

על פי סעיפים 25-29 לתצהיר פריד, ונספח 5 שצורף לו, מדובר בהחלטה מיום 30.11.2010 של כ"י השופט י' שמעוני, בבקשה שהגיש פריד כלפי הנציגות על פי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, לאכיפת פסק דין שניתן ביום 30.11.2005 על ידי המפקח על רישום מקרקעין, בתיק 160/05 כלפי הנציגות, במסגרתו נקבע שעל הנציגות להקים גדר ושערים. הנתבעות 1-3 טוענות שפסק הדין ניתן בשל שיתוף פעולה בין פריד לבין דניס צין, נציג הנתבעות 4-6 ששימש אותה עת כנציג הנציגות ואיפשר מתן פסק דין כלפי הנציגות בהיעדר הגנה (סעיף 29 לתצהיר הנתבעת 1). אולם גם הנתבעות 1-3 מודות כי בקשה שהגישו לביטול פסק הדין נדחתה (סעיף 47 לסיכומי הנתבעות 1-3). בהמשך הגיש פריד בקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט לאכוף את ביצוע פסק הדין. נציגת הנציגות באותו הליך על פי פקודת בזיון בית המשפט הייתה הנתבעת 1, וכן הנציגות יוצגה, על פי פרוטוקול הדיון נשוא אותה החלטה, על ידי עו"ד מטעמה. במסגרת ההחלטה בהליך על פי פקודת בזיון בית המשפט, נדחו טענות הנתבעת 1 בשם הנציגות באשר לתוקפו של פסק הדין, ונקבע שעל הנציגות לקיימו, תוך הטלת קנס יומי ככל שלא יקוים. בנוסף הוטלו הוצאות בסך של 7,500 ₪ על הנציגות לטובת פריד.

לטענת פריד, החוב בתיק ההוצ"פ בנוגע להוצאות שהוטלו באותה החלטה נכון למועד הגשת התצהיר עומד עד סך של 25,245 ₪.

הנתבעות 1-3 טוענות שחלקן בחיוב קוֹזוֹ בהתחשבות שנעשתה בשנת 2010, על פי דוח כספי שערכה הנתבעת 1, אסתר ביהם עם סיום כהונתה כנציגות בשנת 2010. אולם הנתבעות עצמן מודות שבתיק ההוצ"פ נקבע שלא היה קיזוז כזה (סעיף 36 לתצהיר אסתר ביהם).

מהאמור עולה שמדובר בתיק הוצ"פ שנפתח לצורך גביית חוב של הנציגות כלפי פריד בגין הוצאות הליך על פי פקודת בזיון בית המשפט, לאכיפת פסק דין של המפקח על רישום מקרקעין, שחייב את הנציגות להקים גדר ושערים. לאור האמור, מדובר בחוב הקשור באופן אנהרנטי להוצאות לצורך ניהול להחזקה של הרכוש המשותף, שכן הנציגות חויבה בו כדי להביא לכך שתבצע את תפקידיה. טענות הנתבעים שאין לחייב את הנציגות בביצוע פסק הדין של המפקח נדונו במסגרת ההליך הנוהל בבקשת פריד על פי פקודת בזיון בית המשפט, ונדחו. משכך ההחלטה לעניין הטלת ההוצאות האמורות על הנציגות היא החלטה חלוטה, שעל הנציגות לבצעה. מכיוון שמהות ההחלטה היא אכיפת פסק דין של מפקח על רישום מקרקעין לביצוע חובות הנציגות לניהול והחזקת הרכוש המשותף, עניין הנמצא בסמכות ערכאה זו, הרי שגם סכומי ההוצאות שנפסק שעל הנציגות לשלם בהליך שנועד לאכיפת אותו פסק דין, הם חלק בלתי נפרד מהסכומים שעל בעלי הדירות להשתתף בהם על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בתביעה המתנהלת בפני ערכאה זו, כפי שיפורט להלן.

טענות הנתבעים 4-6 מתייחסות לאחריות הנתבעות 1-3 לכך שפסק הדין בתיק 160/05 לא בוצע, ועל כן לטענתם אין מקום להטיל את החיובים עליהם (ר' לדוגמה חקירת צין בפרוטוקול הדיון מיום 16.5.2022 עמוד 8 שורות 8-19). אולם עניין זה נוגע למערכת היחסים שבין הנתבעים לבין עצמם, שלא נדון בהליך דנן (כאמור הודעת צד ג' שהגישו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים 4-6 כנגד הנתבעות 1-3 נמחקה בתחילת ההליך תוך שמירה על הטענות, ואין בו כדי להביא למסקנה שנציגות אינה חייבת בסכומים האמורים, וכי מדובר בסכומים הנדרשים לניהול והחזקת הרכוש המשותף, שיש לשלמם על פי חלקם היחסי של בעלי הדירות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

41. חוב בתיק הוצל"פ 5-14-32992-03 בסך של 54,756 ₪-

על ההחלטה הקודמת של כב' השופט שמעוני הוגש ערעור על ידי הנציגות, ובפסק דין שניתן בערעור על ידי בית המשפט המחוזי מיום 21.5.2013 (כלול בנספח ז לתצהיר הנתבעת 1) הוחזר התיק לכב' השופט שמעוני לבחינת החלטותיו בעניין בזיון בית המשפט. בהחלטת כב' השופט שמעוני מיום 13.11.2013 בעניין ה"פ 12031-07-10 (נספח 6 לתצהיר פריד), עוכב ביצוע ההחלטה הקודמת של כב' השופט שמעוני בעניין בזיון בית המשפט, ונתנה ארכה לנציגות לבצע את פסק הדין, תוך שנקבע שאם האמור בפסק הדין יבוצע במועד שנקבע, יבוטל החיוב וההחלטה בעניין בזיון בית המשפט. כן נקבע שככל שהנציגות לא תבצע את האמור בפסק הדין, **תחויב בהוצאות לטובת המבקש (פריד) בסך של 10,000 ₪ על כל חודש של אי ביצוע, במקום חיוב בהוצאות לאוצר המדינה**. כעולה מפרוטוקול הדיון נשוא אותה החלטה, בדיון נכח מטעם הנציגות מר לנדאו, ששימש כנציגות חיצונית ממונה (בעקבות מינוי של המפקח על רישום מקרקעין), והיא יוצגה על ידי עו"ד.

מכיוון שחלף זמן עד שפסק הדין בוצע בפועל, החוב החודשי של הנציגות הלך וגדל, ובעקבות כך נפתחו בהמשך שני תיקים בהוצל"פ, **תיק 5-14-32992-03 ותיק 03-16751-14-0**.

בהמשך, הנציגות, באמצעות ביהם, הנתבעת 1, הגישה ערעור על החלטת רשמת ההוצל"פ בטענת פרעתי, והערעור נדחה, ובר"ע שהוגשה לבית המשפט המחוזי נדחתה אף היא (ר' החלטה נספח 9 לתצהיר פריד).

כעולה מתצהיר פריד, החוב בתיק ההוצל"פ האמור עומד במועד הגשת התצהיר על סך של 54,756 ₪.

לטענת הנתבעות 1-3, לאחר שניתן פסק הדין בהליך 160/05 הוסכם עם אדם בשם לנדאו, ששימש כנציגות חיצונית ממונה, שככל שהשערים נשוא אותו פסק דין לא יוקמו, ישולם לפריד קנס בסך של 10,000 ₪ לחודש. אולם טענה זו לא נתמכת בדבר, ועומדת בניגוד לעובדה העולה מנספח 6, שלמעשה מדובר בהחלטה של כב' השופט שמעוני.

לטענת הנתבעות 1-3, לנדאו, שפעל אותה עת כנציגות ממונה, סרב להגיש ערעור על פסק הדין נשוא החוב האמור. טענות אלו לעניין סירוב לנדאו להגיש ערעור נטענו בכלליות, ולנדאו לא הוזמן על ידי הנתבעים למתן עדות. מכל מקום, החלטת כב' השופט שמעוני היא החלטה חלוטה, שלא כאן המקום לבטלה.

יתר על כן, הנציגות באמצעות ביהם, הנתבעת 1, הגישה כאמור בר"ע על החלטת כב' השופט ארנברג שדחה את ערעור הנציגות על החלטת כב' רשמת ההוצל"פ. הטענות בבר"ע התייחסו בין היתר לתוקף החלטת כב' השופט שמעוני, אשר הטיל הוצאות בסך 10,000 ₪ לחודש על הנציגות לטובת פריד, ולא קנס לטובת המדינה. בהחלטת כב' השופטת ש' רנר מבית המשפט המחוזי בירושלים, מיום 22.10.2017 (נספח 9 לתצהיר פריד), אשר דחתה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

את הבר"ע, נתנה אגב הדברים התייחסות לטענות אלו (שהועלו על ידי הנתבעים גם בהליך דין) תוך שנקבע ש"בהחלטתו מיום 13.11.2013 היה ער בית המשפט לכך שבמסגרת הליכי בזיון ניתן להטיל קנס לטובת אוצר המדינה כעולה מהחלטה קודמת שנתן באותו הליך וכעולה מהשתלשלות העניינים שקדמה לאותה החלטה. עם זאת בחר במודע ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים לנקוט לשון הוצאות לטובת הצד האחר חלף חיוב בקנס שהוטל קודם לכן. להבדיל מענין **בבילה**, הפגמים עליהם מצביעה המבקשת נוגעים להחלטת בית משפט השלום מיום 13.11.13 ולא להתנהלות רשמי ההוצל"פ" ובנוסף קבעה שאין באמור בהחלטתה כדי למנוע מהנציגות להשיג על החלטת כב' השופט שמעוני מיום 13.11.13 בדרך אחרת, בכפוף להוראות כל דין (עמוד 4 להחלטה).

משנאמרו דברים אלו על ידי בית המשפט המחוזי, הרי שדין כל טענה בנוגע לפסק דינו של כב' השופט שמעוני או של רשמי ההוצל"פ בנוגע לחיוב הנציגות בחוב האמור, דחייה.

עוד לטענת הנתבעות 1-3, שילמו את החוב נשוא פסק הדין המקורי, אולם לנדאו לא פעל לבצע אותו, ולטענתן הסתבר בדיעבד שהייתה "עסקה" בינו לבין פריד, שהוסתרה מהן ושלא הסכימו לה (סעיף 38 לתצהיר אסתר ביהם).

אף שהדבר לא נדרש לצורך ההכרעה בעניין זה, אציין שהנתבעות לא הוכיחו ביצוע תשלום בפועל של החוב האמור, ומהתכתבות שצורפה במסגרת נספח ז לתצהיר הנתבעת 1 עולה שנשלח על ידי שיק תוך הסתייגות מהאופן בו תכנן לנדאו לבצע את פסק הדין, וכי אותו שיק לא נלקח על ידי לנדאו מהדואר (ר' לדוגמה מכתב מטעם הנתבעות מיום 8.12.2013 הכלול בנספח ז). בנוסף, ולא הוכיחו קיומה של עסקה כנטען על ידי, ולא ביקשו לזמן את לנדאו למתן עדות בעניין, דבר שיכול היה לסייע בהוכחת טענותיהן אלו. מכל מקום, כעולה מהאמור, מדובר בפסק דין חלוט, ועל כן על הנציגות לקיימו. ממכתב הנתבעות 1-3 ללנדאו מיום 8.12.2013 עולה שהן גם ידעו אודות פסק הדין בסמוך לאחר שניתן.

לגופו של עניין, אין זה בסמכותה של ערכאה זו לקבוע כי פסק דין חלוט כאמור אינו תקף כלפי הנציגות, וככל שברצון הנתבעים להביא לביטול פסק הדין או לטעון להכשלתו על ידי גורמים אחרים, הרי שעליהן לנקוט בהליך מתאים.

מכאן שכעת החוב אמור הוא חוב של הנציגות בגין פסק דין חלוט, שעניינו הוצאות בהן חויבה הנציגות כדי לאכוף עליה ביצוע פסק דין שניתן על ידי המפקח, ועל כן הם חלק בלתי נפרד מהסכומים שעל בעלי הדירות להשתתף בהם על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בתביעה המתנהלת בפני ערכאה זו, כפי שיפורט להלן.

42. חוב בתיק הוצל"פ 03-16751-14-0 בסך של 60,219 ₪-

מדובר בתיק שנפתח גם הוא בעקבות פסק הדין של כב' השופט שמעוני בעניין ה"פ-12031-07-10 שניתן ביום 13.11.2013 (נספח 6 לתצהיר פריד), לעניין תקופה אחרת של החוב. על פי תצהיר פריד החוב נשוא הליך זה עומד על סך של 60,219 ₪. טענות הנתבעים בעניין זה הן אותן טענות שנטענו לעיל בנוגע לתיק הוצל"פ-03-32992-14-5 ונדחו. על כן גם בעניין זה על הנציגות לשלם את החוב.

43. חוב בתיק הוצל"פ 03-13883-14-3 בסך של 11,819 ₪-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על פי סעיפים 36-39 לתצהיר פריד, החוב האמור נוצר בעקבות פסק דין שניתן לטובתו בעניין ת"א 10-2499 מיום 3.8.2011 שם נפסק לזכותו פיצוי על סך של 6,000 ₪ וכן 600 ₪ כהוצאות משפט (פסק הדין צורף כנספח 11 לתצהיר פריד). הנתבעות 1 ו-3 הודו בעדותן בהליך האמור שנציגות הבית המשותף שהן היו נציגותיה, נמנעה מביצוע פסקי דין שנתנו כלפיה.

לטענת פריד, החוב בתיק הוצל"פ זה עמד במועד הגשת התצהיר על סך של 11,819 ₪.

הנתבעות 1-3 מודות בכך שניתן פסק דין לטובת פריד כנגד הנציגות בתיק האמור, אולם לטענתן, כאשר ניתן פסק הדין, כבר היה פריד נציג הנציגות ועל כן נמנע מהגשת ערעור על פסק הדין, ערעור לטענתן היו לו סיכויים טובים (סעיף 37 לתצהיר אסתר ביהם).

איני מוצאת מקום להכריע בטענות הצדדים בעניין זה. כעולה מהאמור, הקשר זה מדובר בפסק דין שניתן על ידי בית משפט השלום בעניין שאינו בסמכות המפקח על רישום מקרקעין. אמנם מדובר בחוב שהוטל על הנציגות, אבל אין עניינו ניהול והחזקה של הרכוש המשותף. מכיוון שכך, אני מוצאת שאין בסמכות ערכאה זו לדון בחוב מסוג זה, ועל כן הסעד בעניין זה יימחק.

44. חוב בתיק הוצל"פ 18-11-517014 בסך של 55,190.14 ₪-

על פי סעיפים 42-48 לתצהיר פריד, מדובר בפסק דין שניתן לטובתו בהליך 128/17 שהגישה הנציגות כלפיו וכלפי דניס צין, בעת שהנתבעת 1 כיהנה כנציגות, ותביעה שכנגד בהליך 182/17 שהגיש כלפי הנציגות. ההליך נוהל בפני המקפח על רישום מקרקעין, ולא עולה שנטען במסגרתו על ידי מי מהצדדים (כולל הנתבעים שנציג כל אחד מהם כהן כנציגות בשלבים שונים של ההליך) שאינו בסמכות המפקח. באותו הליך ניתן פסק דין לטובת פריד, על פיו על הנציגות לשלם לו סך של 40,880 ₪ והחזר אגרה בסך של 648 ₪ (פסק הדין צורף כנספח 17 לתצהירו). בפסק הדין נקבע, כעולה ממנו, שמימון התשלום האמור שנפסק על ידי המפקח, יחול על בעלי הדירות לפי חלקם היחסי בדין.

לטענת פריד, החוב בתיק הוצל"פ בגין פסק הדין עומד ביום הגשת התצהיר על סך של 55,190.43 ₪.

הנתבעות 1-3 טוענות שפסק הדין מתבסס על עמדת מי שהיה אותה עת הנציגות הממונה, דניס צין (מטעם הנתבעים 4-6), שטען טענות שקריות ללא ידיעתן או הסכמתן, לאחר שהחליף אותן בנציגות במהלך ההליך. לכן לטענתן פסק הדין אינו מחייב אותן (סעיף 35 לתצהיר אסתר ביהם). דניס צין טען מצדו שלצורך ניהול ההליך ביצע חישוב על בסיס המסמכים שנמסרו לו על ידי בעלי הדירות לאחר שפנה לכולם, ובהתאם לכך נתן את עמדת הנציגות באותו הליך (ר' חקירתו הנגדית של צין בפרוטוקול הדיון מיום 16.5.2022 עמוד 10 שורות 1-30). בין אם כך ובין אם כך, טענות הנתבעים זה כלפי זה אינן רלוונטיות להליך זה שעה שקיים פסק דין חלוט של המפקח על רישום מקרקעין המחייב את הנציגות להשיב סכומים לפריד, הנוגעים להוצאות שהוצאו לצורך ניהול והחזקה של הבית המשותף. למעלה מן הצורך יוזכר שהנתבעת 1 בעת שכיהנה כנציגות, היא שפתחה בשם הנציגות באותו הליך עיקרי כנגד פריד, נשוא התביעה שכנגד, והייתה מודעת להליכים המתנהלים ולתוצאותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. חוב בתיק הוצל"פ 18-11-517021 בסך של 14,281 ₪ -

על פי סעיפים 21-49 לתצהיר פריד, מדובר בחוב שנוצר בעקבות פסק דין בתא"מ 46670-09-16 במסגרתו ניתן פסק דין על דרך הפשרה לטובת פריד, על סך של 10,000 ₪ והוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ (פסק הדין צורף כנספח 18 לתצהיר פריד).

לטענת פריד, סכום החוב שתיק הוצל"פ עומד נכון ליום הגשת התצהיר על סך של 14,281 ₪.

לטענת הנתבעים התביעה הוגשה תחילה למפקח על המקרקעין אולם הועברה בשל היעדר סמכות לבית משפט השלום בירושלים, כאשר דניס צין (בעלה של הנתבעת 4) שימש אותה עת כנציג נציגות, ונתן הסכמה להכרעה על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. לטענתה, הנתבעות 1-3 לא ידעו על ההסכמה שהייתה בסיס לפסק הדין, ומעבר לכך, מדובר בפסק דין בתביעה שלמפקח לא הייתה סמכות לדון בה.

בהקשר זה אכן מדובר בהליך שהוגש תחילה לפני כב' המפקח (דאז) סילברמן, אשר מצא שאינו מוסמך לדון בו, ועל כן העביר את התביעה לבית משפט השלום, אשר נתן את פסק הדין.

מכיוון שעולה שבסיס הליכי הוצל"פ בעניין זה הם הליך שאינו בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, ופסק דין שניתן על ידי ערכאה שיפוטית אחרת, הרי שגם חובות שנוצרו לנציגות בעקבות כך אינם בסמכות ערכאה זו ועל כן הסעד יימחק.

שאלת הסמכות העניינית

46. כאמור, לטענת הנתבעים, לא מדובר בתביעה הנתונה לסמכות ערכאה זו, שכן מדובר בגביית חובות של נציגות הבית המשותף, עניין שאינו מבין העניינים הנתונים לסמכות ערכאה זו.

47. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר החוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

48. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את חובתם של בעלי הדירות להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג.

49. סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף דנן, קובע:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע מהן הסמכויות השיפוטיות של מפקח על רישום מקרקעין, בהתייחס למרות הסכסוך ולזהות הצדדים. סכסוך בין נציגות הבית המשותף לבין בעלי דירות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, וכן סכסוך בדבר חובות או זכויות על פי התקנון, הוא בגדר הסכסוכים הנתונים לסמכות ייחודית של המפקח על רישום מקרקעין.

51. ברע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו) (17.3.2016) (להלן – **עניין קניון לב כרמיאל**) נקבע מבחן דו שלבי לבחינת סמכות המפקח לדון בתביעה על פי חוק המקרקעין; זהות הצדדים ומהות הסכסוך. בנוגע לסוגיה נשוא אותו פסק דין, נקבע שגם תביעה של הוצאות הנובעות מהתקשרות עם מתחזק מכוח הסכמי ניהול, ולא רק מכח התקשרות על פי הוראות התקנון, נמצאות בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, מאחר שהתקשרות עם מתחזק כרוכה מניה וביה בתשלום עבור החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף, ועל כן הן נכללות בגדר סעיף 58 לחוק המקרקעין (ר' פסקה 23 לפסק הדין).

52. בענייננו, כפי שכתבתי, אני דוחה את טענת הנתבעים בנושא הסמכות העניינית באשר לחלק מרכיבי התביעה, אלו המתייחסים לפסקי דין שנתנו בנושאים שבמהותם אינם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, ומקבלת אותה באשר לרכיבים אחרים, באשר לפסקי דין שנתנו על ידי המפקח על רישום מקרקעין ובאשר להחלטות שנתנו לצורך אכיפת אותם פסקי דין.

53. מבחינת המבחן הדו שלבי שנקבע בעניין **קניון לב כרמיאל**, הרי שאין ספק שהצדדים להליך זה, שהם הנציגות ובעלי הדירות, עונים לשלב הראשון. באשר לשלב השני, מהות הסכסוך, מדובר בסכסוך המתייחס בחלקו לגביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות הרכוש המשותף, כפי שארחיב להלן.

54. כאמור, בעניין זה נתנה בעבר החלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 28.1.2020, ובהמשך נקבע כי העניין יוכרע במסגרת פסק הדין.

55. בהחלטה מיום 28.1.2020 נמקה כב' המפקחת ענתבי שרון את החלטה לעניין הסמכות העניינית לדון בתביעה זו כדלקמן:

תפקיד נציגות הבית המשותף לפעול להחזקתו התקינה של הבית המשותף על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, ולשמש כמורשה בשם בעלי הדירות. כחלק מכך, היא רשאית להגיש תביעות כלפי בעלי דירות ככל שלהשקפתה היא נזקקת לכך לצורך גביית כספים בהם חויבה. כפועל יוצא מכך, סמכות המפקחת לדון בתביעה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, כוללת סמכות לדון גם בתביעת נציגות לגביית תשלומים בהם חויבה.

יתר על כן, הפסיקה הכירה בסמכות המפקחת לדון בתביעת בעל דירה בגין הוצאות שהוציא עבור תיקון הרכוש המשותף [ר' לדוגמה רע"א **חיים נ' נציגות הבית המשותף** (נבו) 14.12.2017], ובדומה לכך יש להכיר בסמכות המפקחת לדון בתביעה כנגד בעלי הדירות לתשלום כאמור, ככל שתביעת בעל דירה נגדה התקבלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. לאחר ששמעתי את ראיות הצדדים, איני מוצאת מקום לשנות מהחלטה זו בהיבטי העקרוניים. עם זאת, לאחר שנבחנה מהות כל אחד מהחובות נשוא ההליך, עולה שחלקם אכן נכללים בגדר הוצאות שהוצאות לצורך ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף, ולגבי חיובים אחרים, מדובר בסוג אחר של חובות, שאף שהנציגות חבה בהם, הם אינם בגדר העניינים הנתונים לסמכות ערכאה זו.

57. באשר לחיובים שנוצרו כתוצאה מתפקידה של הנציגות להיות מורשה לעניין ניהול והחזקה של הרכוש המשותף, וחובתה על פי התקנון לפעול כאמור, לא קיים הגיון לבצע אבחנה מבחינת הסמכות לדון בתביעה כספית בין תביעה לסכום שהנציגות נדרשת להוציא באופן ישיר לתחזוקת הרכוש המשותף, לבין תביעה כספית לסכום שהיא חויבה בו על ידי ערכאה שיפוטית במטרה לאכוף עליה הכרעה שיפוטית שנתנה כדי להביא לכך שתתחזק את הרכוש המשותף. בשני המקרים מדובר בסכום שנועד להביא לביצוע תפקידה של הנציגות לתחזוקת הרכוש המשותף, ובשני המקרים אין מחלוקת כי ההכרעה המקורית היא בסמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין, בין אם בתביעה כספית שהגישה הנציגות כלפי בעל דירה לתשלום חלקו בהוצאות הבית המשותף ובין אם בתביעה שהגיש בעל דירה כנגד הנציגות לאכיפת חובתה לתחזק את הרכוש המשותף. מכיוון שמהות הסכום בשני המקרים הוא לצורך ביצוע תפקידה של הנציגות לניהול להחזקה של הרכוש המשותף, הרי שבשני המקרים הוא נכנס לגדר ההוצאות הנדרשות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ועל כן נכלל בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

58. חיזוק לכך ניתן לראות בעניין קניון לב כרמיאל, שם לא מצא בית המשפט מקום לבצע אבחנה בין תביעת הוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף הנובעות מהתקשרות עם מתחזק על פי הסכמי ניהול, לבין תביעה כאמור המוגשת על פי הוראות תקנון הבית המשותף, משום שמהותית ראה קשר הדוק בין ההתקשרות עם המתחזק לבין הוצאות התחזוקה והניהול. בדומה, הוצאות שנקבע שעל הנציגות לשלם כדי להביא לכך שתבצע את תפקידה בהקשרים אלו, קשורות קשר הדוק להוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף.

59. כחלק מכך, כאשר נציגות חויבה על פי פסק דין חלוט לבצע עבודות ברכוש המשותף, מובן שעל בעלי הדירות להשתתף בחלקם היחסי בעלות עבודות אלו כדי לאפשר את ביצוען. גם כאשר נציגות חויבה בתשלום הוצאות לבעל דירה בשל הליך לאכיפת פסק דין המטיל עליה חובה לבצע עבודות ברכוש המשותף, הרי שגם הוצאות אלו, שנועדו להביא לאכיפת ביצוע פסק הדין על ידי הנציגות, נכללות בגדר הוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף. עם זאת, באשר לפסקי דין שנתנו בעניינים אחרים, שאינם בגדר העניינים הנתונים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין, הרי שהחובות שנוצרו לנציגות בגין אותם עניינים אינם נכללים בגדר הוצאות ניהול והחזקה של הרכוש המשותף, ועל כן אינם נתונים לסמכות ערכאה זו.

60. אני ערה לכך שחלק משמעותי מהסכומים הנתבעים, כמפורט לעיל, נובעים מהחלטת כבי' השופט שמעוני להטיל על הנציגות הוצאות בסך של 10,000 ₪ לחודש בגין כל חודש שבו לא יבוצע פסק הדין של המפקח בהליך 160/05, בהליך שנוהל בבקשת על פי פקודת בזיון בית המשפט. אולם כעולה מהאמור, טענות הנתבעים ביחס לסכומים אלו נדונו על ידי הערכאות הרלוונטיות ונדחו. משקיימים פסקי דין חלוטים בעניין, לא ניתן לחזור לדון שוב באותן טענות, וככל שלמי מהנתבעים טענה כלפי גורם אחר באשר לאופן בו התקבלו פסקי הדין, אין מקומה בהליך זה, שעניינו גביית חובות חלוטים של הנציגות מבעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיומה של עילת תביעה כלפי הנתבעים

61. כאמור לעיל, חובות הנציגות בגין פסקי דין שנתנו כלפיה בשל תפקידיה, הם למעשה חלק מההוצאות הנדרשות לניהול ותחזוקה של הרכוש המשותף. משכך, על בעלי הדירות לשאת בחלקם היחסי בהוצאות אלו על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

62. יתר על כן, חובת בעלי הדירות נובעת לשאת בחובות הנציגות מושפעת גם ממעמדה המיוחד של הנציגות.

כפי שכתבתי בפסק הדין בתיק (מפקח על רישום מקרקעין תל אביב) 407/19 **בועז נ' גבעת אנדרומדה** (נבו 27.10.2021), נציגות בית משותף אינה מהווה "תאגיד" אך הפסיקה הכירה בה כבעלת אישיות משפטית נפרדת [ר' לדוגמא ע"א 98/80 **נציגות הבית המשותף ברח' רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ ואח'**, לו (2) 21, (להלן- עניין **קדמת לוד**) וכן א' איזנשטיין, "ייסודות והלכות בדיני מקרקעין", תשס"א-2001, חלק שלישי, בעמ' 315].

תפקידה הוא לשמש כ"מורשה" של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו ולניהולו של הבית המשותף (סעיף 69 לחוק המקרקעין). בכך למעשה מעמדה של הנציגות שונה משל תאגיד, שכן מחד, סמכויותיה הוגדרו מראש והן מוגבלות מאד לעומת סמכויות תאגיד ומוכוונות לסייע לבעלי הדירות בניהול הרכוש המשותף השייך לאותם בעלי דירות, ומאידך, בעלי הדירות, אף אלו שאינם חברים בנציגות, מחויבים בתוצאות פעילותה (לעניין מוגבלותה של הנציגות כאישיות משפטית ר' גם דברי כב' השופט א' ברק בעניין **קדמת לוד**).

63. כחלק מכך, פעילות הנציגות דומה במובנים מסוימים לפעילות "שלוח" של בעלי הדירות, בשונה מאופי פעילותו של תאגיד.

לעניין מעמדה של הנציגות כ"שלוח" של בעלי דירות ר' ת"א (מחוזי תל אביב יפו) 50768-12-10 **פלוני נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 30.11.20), בפסקה 45, שם נמצא שבהקשר של פיצוי נזיקי, קמה גם חובה אישית לבעלי הדירות בבית המשותף, כ"שולחים" של הנציגות, מעבר לחובת הנציגות:

"מעבר לחבות נציגות הבית המשותף כנציגות, קמה חבותם של שולחיהם הם בעלי הדירות עצמם. חובה זו, מעבר לחובת הנציגות, עלתה בפסיקה ומקורה בעצם היות בעלי הדירות בעלים של חלק יחסי ברכוש המשותף ונושאים בעלות אחזקתו וניהולו (ר' למשל ע"א 227/95 **רוזנרטן נ' נציגות הבית המשותף**, [פורסם בנבו] פ"מ תשנ"ה(3) 164,167; ת"א (ת"א) 42976/06 **לובוצקי נ' הרפז** [פורסם בנבו] 5.8.12)). במילים אחרות משקמה חבות לנציגות, פועל יוצא הוא שקמה חבות אישית לכלל בעלי הדירות בבית המשותף לנזק שנגרם כתוצאה מפגם ברכוש המשותף (ר' לעניין חבות השולח למעשי השולח בהיות שלוחו של אדם כמותו **חוק השליחות**, התשכ"ה-1965, סעיף 2 הקובע: "**שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח**"). כפועל יוצא, גם בעלי הדירות, מעבר לנציגות, יתחלקו בחבות כלפי התובע, כפי חלקם ברכוש המשותף."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אם כי בע"א 293/75 (מחוזי חיפה) נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 5 אשדוד נ' ארווין אינהורן, פ"ד תשל"ז (2) 369 (1977) שעסק אף הוא בתביעה נזיקית שהוגשה כנגד הנציגות, נקבע ברוב דעות שהיותה של הנציגות "מורשה" מטעם בעלי הדירות, אין כוונתה למובן הרגיל שניתן למונח זה בחוק השליחות, התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק השליחות).

64. על ההבדלים בין נציגות בית משותף לבין חברה בע"מ עמדה בהקשר אחר כב' השופטת ט' לוי מיכאלי, אף כי הדברים לא נדרשו להכרעה באותו מקרה. ר' תא (מחוזי תל אביב) 3447-07-21 נציגות הבית המשותף נ' אחים עופר (נבו 2.1.2022) בפסקה 6 להחלטה:

"נציגות בית משותף היא אישיות משפטית יציר פסיקה אשר אחריותה אינה מוגבלת ומשכך גם חבותה מקימה מיניה וביה חבות אישית לבעלי הדירות. זאת במובחן מחברה בע"מ אשר בהגדרה חבותה אינה יוצרת חבות לבעלי מניותיה באופן אישי (ראו והשוו ענין פלוני הנ"ל לפיו משקמה חבות לנציגות בקשר לנזק שנגרם כתוצאה מפגם ברכוש המשותף קמה חבות אישית לכלל בעלי הדירות). לו אבה המחוקק להגביל אחריות של הדיירים בבית משותף היה עליו לעשות זאת מפורשות. וכך, הגם אם מעמד הנציגות בבית משותף הוא כשל חברה, המאגדת את כלל פרטיה אין שום אינדיקציה, ואף לא צריכה להיות, לכך שמדובר בחברה שערכות יחידה מוגבלת." (ההדגשות אינן במקור, א.ש.).

65. חובתם של בעלי הדירות לשאת בחובות הנציגות נדרשת כדי לעמוד בתכלית הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין. היותה "מורשה" של כל בעלי הדירות הזכאית בעניינים של החזקה תקינה וניהול הבית המשותף להתקשר בחוזים והיות צד לכל הליך משפטי, יכולה להתקיים רק אם בעלי הדירות יישאו בתוצאות המשפטיות של פעולות אלו, דהיינו, ישלמו את חלקם בכל תשלום שיוטל על הנציגות לצורך ביצוע פעולות כאמור.

66. כפי שנוזכר לעיל, בתיק (מפקח על רישום מקרקעין ירושלים) 391/18, פריד אברהם נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20 (נבו 26.5.2019) בתביעה שהגיש פריד כלפי הנציגות ובעלי הדירות בבקשה לסעד הצהרתי על פיו ניתן לנקוט בהליכי גבייה ישירים כלפי בעלי הדירות בגין חובות הנציגות, קבעה כב' המפקחת ענתבי שרון, בהסתמך על הפסיקה הקובעת שהנציגות אינה "שלוח" במובן חוק השליחות, שלא ניתן לחייב את בעלי הדירות במסגרת הליכי הוצל"פ באופן אוטומטי בחובות של הנציגות, באופן המהווה "הרמת מסך" אוטומטית. זאת למרות שלעמדתה כפי שהובאה בפסק הדין, אכן עליהם לשאת בחלקם היחסי בגין החובות שנפסקו כלפי הנציגות בפסקי הדין נשוא אותם הליכים. כן נקבע באותו פסק דין כי הדרך המתאימה היא להביא לחיוב הנציגות לגבות את החובות האמורים כפי חלקם היחסי ברכוש המשותף.

בהמשך לכך, העובדה שפריד פעל, לאחר שמונה כנציגות במסגרת הרוטציה שנקבעה, להגשת תביעה לגביית החובות האמורים, היא למעשה פעולה התואמת את הכרעות אותו פסק דין, כדי להביא לתוצאה של חיוב בעלי הדירות בחובות הנציגות.

67. ביישום הפסיקה שהובאה לעיל בענייננו, חובות הנציגות, שנוצרו על פי החלטות שיפוטיות בעקבות הליכים שנוהלו כלפי הנציגות, מקימים חבות אישית לבעלי הדירות לשלם את חלקם בחובות אלו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מכיוון שנמצא שקיימים תשלומים בהם חויבה הנציגות המהווים חלק מהוצאות ההחזקה התקינה והניהול של הרכוש המשותף, הרי שעילת התביעה כלפי בעלי הדירות היא על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

68. משמעות טענת הנתבעים שלא קיימת עילת תביעה כלפיהם בגין חובות הנציגות היא, שבידי הנתבעים היכולת להחליט האם ניתן או לא ניתן יהיה לבצע את פסקי הדין שנתנו כנגד הנציגות. ברצותם יעבירו כספים לחשבון הנציגות וברצותם יימנעו מהעברת כספים כאמור באופן שלא יאפשר לנציגות לשלם חובותיה. הדעת אינה יכולה לסבול תוצאה מסוג זה. לא ניתן לאפשר מצב שבו בידי בעלי דירות בבית משותף תהיה האפשרות להכשיל ביצוע החלטות שיפוטיות רק משום שאינן נכונות או צודקות לדעתם. הדרך להתמודד עם טענות הנתבעים באשר לאופן בו הוגשו התביעות או ננקטו ההליכים נשוא אותן החלטות, באופן שהביא לטענתם לתוצאות שגויות, היא בדרכים המשפטיות המקובלות, ובכללן הגשת ערעורים או הגשת בקשות לביטול אותן החלטות. אך החלטה של בעלי הדירות שלא לבצע את ההחלטות או להכשיל את ביצוען אינה יכולה להקנות להם יתרון ולפטור אותם מתשלום חלקם הנדרש לצורך ביצוע ההחלטות.

69. נוסף על האמור אני דוחה את טענת הנתבעים שהיה על פריד לצרפם להליכים שניהל כנגד הנציגות כדי שיוכל לחייבם בתוצאות אותם הליכים. טענה זו מנוגדת לאמור בסעיף 69 לחוק המקרקעין, על פיו הנציגות משמשת מורשה של בעלי הדירות בנוגע לניהול והחזקה של הרכוש המשותף, והיא זכאית בין היתר להיות צד בכל הליך משפטי בעניינים אלו. ככל שלטענת הנתבעים ניהול מי מההליכים שנוהלו כנגד הנציגות היה כרוך בתרמית מצדו של פריד, דבר העומד בספק לאור מעורבות הנתבעים בשלבים שונים של אותם הליכים כפי שפורט לעיל, הרי שהיה באפשרותם לנקוט בהליך משפטי מתאים לביטול פסק הדין נשוא אותו הליך.

היעדר צורך בקיומה של אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה על הגשת תביעה על ידי הנציגות

70. כמובא לעיל, על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין הנציגות היא מורשה של בעלי הדירות גם לעניין הגשת תביעות לצורך גביית תשלומים על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. ככלל, הליכים הננקטים על ידי נציגות בית משותף אינם דורשים אישור מראש של האסיפה הכללית לנקיטה בהם, ואין בסיס בדין לחיוב כאמור. פסק הדין של כב' המפקח סילברמן בתיק (מפקח על רישום מקרקעין ירושלים) 240/16 **נציגות הבית המשותף נ' צוקים** (נבו) 29.12.2016 שהוזכר בסיכומי הנתבעים 1-3, מתייחס לעניין אחר, שבו הנציגות מגישה תביעה **שאינה** במסגרת סמכויותיה לניהול והחזקת הרכוש המשותף, שאז עליה לקבל הסמכה מפורשת מבעלי הדירות.

71. לרוב, נציגות הבית המשותף נבחרת ברוב בעלי דירות, ובכך הם מביעים את הסכמתם לכך שהנציגות תייצג אותם בעניינים שבסמכותה. אמנם בענייננו נקבע על ידי המפקח מנגנון אחר, של רטציה, בשל קושי של בעלי הדירות לבחור נציגות בהחלטת רוב, אך אין בכך כדי לגרוע מסמכויות הנציגות על פי חוק המקרקעין. יתכן שהיעדר האמון שבין בעלי הדירות לפריד מצדיק בחינה מדוקדקת יותר של ההחלטות שקיבל כנציג הנציגות בנוגע להגשת תביעות, אך אין בכך כדי להביא למסקנה שלא הייתה לו סמכות, כנציג הנציגות, להחליט על הגשת תביעות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

72. כל מסקנה אחרת תוביל למבוי סתום בהתנהלות הנציגות, שמנגנון הרוטציה נועד לפתור אותו, ולייתור המנגנון שנקבע למינוי הנציגות. אם כל נציג יהיה מנוע מלהגיש תביעות כלפי בעלי הדירות לצורך ניהול והחזקת הרכוש המשותף, אלא אם יקבל הסכמה של האסיפה הכללית, הרי שלא תהיה משמעות למנגנון הרוטציה שכן ממילא היכולת לאכוף את ביצוע החלטות הנציגות תהיה טעונה החלטה של רוב בעלי הדירות, רוב שיהיה קושי גדול להשיגו לאור הסכסוכים שבין בעלי הדירות, ובוודאי שלא ניתן יהיה להשיגו כאשר מדובר בתביעה לגביית חובות שנפסקו לטובת אחד מבעלי הדירות.

73. אמנם מנגנון הרוטציה אינו מאפשר לבעלי הדירות לפטר נציג נציגות שפועל בניגוד לעמדת הרוב, כגון לעניין הגשת התביעה דן, דבר שבמקרה הרגיל היה מביא לבחירת נציגות חדשה שהייתה מבקשת למחוק את התביעה. אך מנגנון הרוטציה כן מאפשר לבעלי הדירות לפעול בשם הנציגות כאשר הם משמשים בה במסגרת הרוטציה, לפעול לביטול החלטות שנתנו כלפי הנציגות, ככל שלטענתם נתנו בעקבות הליכים שננקטו שלא כדין.

74. בהקשר זה יש לציין שבמקרה דנן, כפי שהוזכר לעיל, ביום 13.1.2020, נקבע שנכון יהיה לאפשר לפריד להמשיך ולנהל את ההליך מטעם הנציגות גם לאחר תום כהונתו כנציגות ממונה תוך שתינתן אפשרות לנציגות שתכנה להביע עמדתה ביחס להליך. החלטה זו איזנה, במסגרת הנסיבות המיוחדות של בית משותף זה וההליך דנן, מחד את זכותו של פריד למצות את ההליך בשם נציגות הבית המשותף, ומאידך את זכות יתר בעלי הדירות להמשיך במנגנון הרוטציה ולהביא את עמדת הנציגות הממונה באשר לתביעה. כל זאת כאשר כל בעלי הדירות מהווים חלק מההליך באופן אישי ויכולים להציג את עמדתם.

75. לא למותר לציין, שמתצהיר פריד ומהחלטות שיפוטיות שצורפו לו, עולה שגם בזמנים שאחרים שימשו כנציגי הנציגות, הם לא נמנעו מהגשת תביעות או נקיטה בהליכים בשם הנציגות, גם כלפי פריד עצמו, מבלי לקבל את הסכמת האסיפה הכללית. לעניין זה הודתה הנתבעת 1 שכאשר היא כיהנה כנציגות ממונה, היא לא כינסה אסיפה כללית לצורך קבלת החלטות על נקיטה בהליכים משפטיים שנקטה בהם (ר' פרוטוקול הדיון מיום 16.5.2022 עמוד 12 שורות 11-21). לטענתה, ההבדל הוא בכך שהיא תבעה בשם הנציגות עבור הנציגות ולא עבור כיסה האיש. אולם פריד גם הוא תובע עבור הנציגות, והעובדה שלנציגות חובות כלפיו, על פי פסקי דין חלוטים, ותביעתו יכולה להביא להשבת חובות אלו, אינה מביאה למסקנה שעליו לקבל את אישורם של רוב בעלי הדירות כדי לתבוע חובות אלו, אלא להיפך, שכן מובן שבעלי הדירות לא יאשרו זאת.

76. העובדה שלאחר הגשת התביעה בעלי הדירות, הנתבעים, נמנעו מלהמשיך לקיים את מנגנון הרוטציה כדי שלא לאפשר קיומה של הנציגות, בוודאי שאינה יכולה לתת להם יתרון בהליך זה, ואין בעובדה שלאורך רוב רובו של ההליך לא הייתה נציגות מכהנת, כדי להביא למסקנה שפריד לא היה זכאי לנהל את ההליך בשם הנציגות. להיפך, עובדה זו דווקא מחזקת את המסקנה שלא היה מנוס ממתן האפשרות לפריד להמשיך לנהל את ההליך בשם הנציגות, שאחרת, בהיעדר נציגות, היה קושי לדון בטענות פריד ולהביא לביצוע פסקי הדין שנתנו כנגד הנציגות, לאחר שהליכים שונים שנקט לצורך כך לא הביאו לתוצאות.

77. יתר על כן, די לקרוא החלטות שנתנו בעבר כאשר הנתבעים שימשו כנציגי הנציגות, כדי לראות שהנתבעים ראו עצמם כרשאים להגיש תביעות המשרתות את האינטרסים שלהם, כאשר שימשו כנציגי הנציגות. כך לדוגמה החלטת כב' המפקח סילברמן מיום 3.7.2017



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתביעה שהוגשה על ידי הנציגות שיוצגה אותה עת על ידי הגב' אסתר ביהם, הנתבעת 1, בהליך 128/17, 182/17 (נספח ד3 לתצהיר אסתר ביהם) כלפי בעלי דירות אחרים ובכללם פריד, בה כתב כב' המפקח: "עיון בכתבי הטענות וכפי שעולים הדברים במפורש ובצורה ברורה בכתב ההגנה של הנתבעים 1-3, כל יתר הטענות הכספיות הינן למעשה טענות שעניינם בחיובים וזיכויים הדדים של בעלי הדירות בגין הליכים משפטיים שניהלו מתוך אינטרסים פרטיים, לעיתים תוך ניצול, כך ממש, של מעמדם כנציגות לכאורה. בפרט כאשר אף לא אחד מהצדדים מציג החלטות אסיפה כללית כדון, וכאשר אלו בבית הזה, שכבר עבר עשרות הליכים ובמקביל מתנהלים בו עוד הליכים, אינו יודע כלל הסכמה מהי...".

78. בשולי הדברים אוסיף כי גם פריד עצמו נאלץ בעבר לשאת בתוצאות הליכים שנוהלו כלפיו על ידי הנציגות ללא הסכמתו, ולא רק זאת, אף חויב לשלם את חלקו היחסי בשכר טרחת עוה"ד שנשכר על ידי הנציגות הממונה כדי לנהל את אותם הליכים נגדו.

כך לדוגמה, בפסק דינו של כב' המפקח (דאז) ש' הייזלר, בתביעה שכנגד שהגישה הנציגות שיוצגה אותה עת על ידי אסתר ביהם, נדרש פריד לשלם את חלקו היחסי בשכ"ט עו"ד שייצג את הנציגות בתביעות כלפיו. פריד טען שאין לחייבו בשכר טרחה ששילמה הנציגות בשל תביעות מופרכות, לטענתו, שהגישה נגדה. כב' המפקח הייזלר חייב את פריד בחלקו בשכר הטרחה תוך שכתב: "בכל הנוגע לתשלום שכר טרחתו... הרי שהגשת תביעות הנוגעת לרכוש המשותף של הבית המשותף, מהווה פעולה המצויה במסגרת סמכותה של הנציגות הנבחרת, ועל בעלי הדירות להשתתף במימונה. גם בעל דירה הנתבע הוא חלק מבעלי הדירות, ולפיכך אף הוא אמור לשאת בתשלום זה..." (ר' פסקה 55 לפסק הדין שצורף כנספח ה לתצהיר אסתר ביהם).

זכותו של פריד להמשיך ולייצג את הנציגות לצורך ניהול הליך זה

79. כאמור בהחלטה מיום 13.1.2020 קבעה כב' המפקחת ענתבי שרון שפריד רשאי להמשיך ולנהל את ההליך גם לאחר תום כהונתו כנציגות ממונה. אני סבורה שבנסיבות העניין מתן הזכות לפריד להמשיך ולנהל את ההליך בשם הנציגות נכונה ומתבקשת.

80. ראשית, כפי שכב' המפקחת ענתבי שרון נמקה את החלטתה, הסכסוך הנוכחי קשור בטבורו לסכסוך ארוך קודם שהתנהל במשך תקופה ארוכה לפני המפקח על רישום מקרקעין ואף הגיע בערעור לבית המשפט המחוזי, וההחלטה נתנה כדי שניתן יהיה להביא לסיום את הסכסוך הנוכחי.

81. שנית, אין מחלוקת שיש פסקי דין חלוטים כלפי הנציגות, כאשר הנציגות נזקקת לכספם של בעלי הדירות כדי לקיימם. לעומת זאת, האינטרס של בעלי הדירות האחרים, כעולה מעמדתם בהליך זה, הוא שלא לשלם לנציגות את הכספים שבהם היא חייבת, ולכל היותר הם מסכימים לשלם את חלק מהסכומים בכפוף לתנאים. מובן כי במצב זה, ככל שמי מבעלי הדירות האחרים היה מתמנה כנציג נציגות המוסמך להמשיך ולנהל את ההליך דנן, האינטרס שלו היה למחוק את ההליך ולא לנהלו (כפי שאף עולה מעמדת הנציגות החדשה הממונה, הנתבעת 1, שהוגשה בסמוך לפני הגשת הסיכומים), מצב שלא היה מאפשר בירור טענות הצדדים. רק המשך ניהול ההליך באמצעות פריד איפשר דיון ענייני בטענות כל הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

82. שלישית, בנסיבות המקרה דנן הנציגות לא נבחרה מבין בעלי הדירות אלא מונתה על פי הסמכויות המנהליות של המפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 77 לחוק המקרקעין, אשר במסגרתה נקבע מנגנון רוטציה בין בעלי הדירות. לפיכך מתן החלטה על פיה לנציג המכהן בשלב כלשהו ברוטציה יש זכות להמשיך בהליך משפטי שהחל בו כאשר עולה שמהות ההליך מצדיקה זכות כזו, מתיישבת עם המנגנון הייחודי שנקבע, ומונעת ביטול הליכים שהחלו בשם הנציגות רק בשל החלפת הנציג לנציג אחר, שגם הוא לא נבחר על ידי בעלי הדירות.

83. רביעית, קיימת הצדקה מהותית לאפשר לפריד לתבוע בשם הנציגות, כאשר האינטרס של יתר בעלי הדירות הוא לשתק את פעילות הנציגות בשל חובותיה כלפיו. תביעה כאמור דומה ל"תביעה נגזרת" שיכול בעל מניות להגיש בשם חברה. אמנם הזכות להגשת תביעה נגזרת קיימת לעניין חברה באופן מפורש **בחוק החברות, תשנ"ט - 1999** ואינה קיימת לעניין נציגות בחוק המקרקעין, אולם כפי שנקבע בפסיקה, אין בכך כדי לשלול, במקרים מתאימים, זכות של בעל עניין לתבוע בשם גוף שהוא חבר בו. כך לדוגמה נקבע בפסק הדין בבג"ץ 6627/98 **נוימן נ' רשם האגודות השיתופיות**, פ"ד נד (5) 299, (2000), בעמוד 308 לעניין תביעה שהגיש חבר אגודה שיתופית כנגד האגודה:

"דביעית, בנסיבות כפי שנצטיירו לפנינו, היה מקום להכיר בזכותו של חבר לטעון נגד חברים אחרים, גם לו אמרנו – ולא אמרנו – כי הזכות לעתור לתיקון פנקס החברים ניתנת לאגודה בלבד, לה – ולא לאחר זולתה. הקניית זכות לאגודה משמיעה הקניית זכות לאורגנים המוסמכים בה. ואולם, במקום שבו מצויים האורגנים המוסמכים (הוועד, האספה הכללית וכו') במצב של ניגוד עניינים, ראוי כי תינתן זכות לחבר לטעון בשם האגודה – כ"נציגה" של האגודה – מחשש שמא לא תממש האגודה באמצעות האורגנים המוסמכים שבה – בשל "בעיית הנציג" – זכות שבמהלך הדברים הרגיל הייתה נדרשת לממשה. ראו, למשל, ז' גושן "בעיית-הנציג" כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידים" [24], בעמ' 255. כך יצרה ההלכה את זכות התביעה הנגזרת המוקנית בנסיבות מסוימות לבעל מניות בחברה – זכות שהפכה לחוק חרות **בחוק החברות** שלשנת תשנ"ט 1999 – ולא נמצא לי טעם טוב וראוי שלא להקיש מדין החברות לדין האגודות השיתופיות. ראו: **סעיפים 194 ואילך לחוק החברות**; א' **חייב-סגל דיני חברות** – לאחר חוק החברות החדש (כרך א) [20], בעמ' 602 ואילך; א' **יורן "אחריות מנהלים: אכיפתה וביטוח נגדה"** [25], בעמ' 454 ואילך; א' **ברק "היקף התערבותו של בעל-המניה בניהול החברה על ידי מנהליה: כוחו של בעל-המניה לתבוע על הפרת זכות על ידי מנהליה"** [26]; **ע"א 52/79** סולימני נ' בראונר (פרשת סולימני [2]). עם זאת נזכור כי תביעה נגזרת היא חריג, וכי בית-משפט יכיר בה רק במקרים שהצדק מחייב זאת. ראו פרשת סולימני [2]. ראו עוד והשוו: **ע"א 726/74** מלונות נוהיים של חוף ארסוף בע"מ נ' כהן [3]; **ע"א 578/75** ברטל נ' בן טל [4]"

84. לאור האמור, טענת הנתבעים שלא היה מקום לאפשר לפריד להמשיך ולנהל את ההליך בשם הנציגות, נדחתה.

תום לבו של פריד וטענות לניגוד עניינים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/325/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. חובת תום הלב של בעל דירה בבית משותף כלפי בעל דירה אחרת נדונה בהרחבה בפסק הדין ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה (1) 199 (1999), ולאור אופי מערכת היחסים בין הצדדים להליך דנן, אני מוצאת מקום לצטט מדבריו החשובים של כב' הנשיא (דאז) ברק בעמ' 280 לפסק הדין:

"עקרון תום-הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על-פי תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת-מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני-אדם. הקטגוריות של תום-לב לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום-הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות. הוא צינור שדרכו שואב המשפט רעיונות חדשים. תום-הלב אינו מניח "מידת חסידות" (ראו [ע"א 148/77](#) רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ [58], בעמ' 635). **תום-הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו.** בכך שונה עקרון תום-הלב מעקרון הנאמנות (החל על דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד ציבור (ראו: [בג"ץ 164/97](#) קונטרס בע"מ נ' משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ [59] וכן א' ברק שיקול דעת שיפוטי [75], בעמ' 473)). **עקרון תום-הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום-הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם – אדם** (ראו פרשת שירותי תחבורה [26], בעמ' 834). מידת ההגינות מושפעת ממכלול נרחב של שיקולים. בין אלה מצויים, ראשית, שיקולים הקשורים לאופי האינטרס העצמי ("אופי המשאב" במינוחו של ד"ר דגן (ראו דגן, במאמרו הנ"ל [87], בעמ' 58). סוג שני של שיקולים סובב סביב מהות היחס עם הזולת וסביב מידת ציפיותיו והסתמכותו ("ההקשר החברתי", במינוחו של דגן, במאמרו הנ"ל [87], בעמ' 60). בעניין זה יש להתחשב בשאלה אם מתן פיצוי עשוי להוות תרופה מספיקה בגין הפגיעה בקניין. סוג שלישי של שיקולים נוגע למידת הפגיעה באינטרס העצמי. היקפה של ההגינות הנדרשת הוא פרי איזון בין שיקולים אלה ואחרים. על השופט לעמת השיקולים השונים אלה עם אלה. עליו לקבוע, ידו של מי על העליונה." (ההדגשות אינן במקור, א.ש.)

86. פריד הגיש את התביעה דנן בשם הנציגות הן לצורך גביית סכומים שהנציגות חויבה בהם בהחלטות ופסקי דין חלוטים. הנתבעים דנן או מי שמונה בהסכמתם, כיהנו, כל אחד בתקופה אחרת, כנציגות ממונה בזמן שהתנהלו אותם הליכים, ואף הגישו ערעורים על ההחלטות שהתקבלו בהם, כפי שפורט לעיל. תוצאת אותם הליכים היא פסקי דין חלוטים המטילים חובות על הנציגות. חלק מחובות אלו הם כספים שעל הנציגות לשלם לפריד בגין ההליכים שניהל כלפיה.

87. בפועל, לפריד קיימים עיקולים על חשבון הנציגות, ועל כן גם אם הנתבעים ישלמו את הסכומים שנפסק שעל הנציגות להוציא לביצוע התיקונים הנדרשים, הסכומים ייתפסו תחילה על ידי העיקולים שהטיל פריד. לכן טענו הנתבעים שהם מסכימים לשלם חלק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהסכומים (אלו שנועדו לביצוע עבודות תחזוקה על ידי הנציגות, אך לא אלו שנועדו לכסות את חוב הנציגות לפריד) ובלבד שפריד יתחייב שלא לעקל אותם, ולכך פריד סירב.

88. אני מוצאת חוסר תום לב בכך שפריד סירב לוותר על סכומים שנפסקו לטובתו, או לעכב את תשלומם, תוך מתן עדיפות לסכומים שישמשו לתיקונים בבית המשותף. מטבע הדברים, אדם קרוב אצל עצמו, וזכותו לדאוג קודם כל לענייניו האישיים לפני שהוא דואג לענייני המשותפים לו ולנתבעים. הזכות לבצע תיעדוף של תשלום חובות בגין עיקולים נובעת מהוראות הדין, וככל שלחובות פריד קיימת עדיפות בשל עיקולים שהוטלו כדין, לא ניתן לשלול את זכותו לכך. מה גם שבנסיבות העניין, לאור הסכסוכים המשפטיים הרבים שבין הצדדים, וההוצאות שהוציא פריד על סכסוכים אלו, אשר בחלקם הפסיד ונדרש לשלם הוצאות לנציגות, אין מקום לציפייה שיפעל באופן המקטין את סיכוייו לקבל סכומים שנפסקו לטובתו בהליכים שניהל באופן מלא עד תומם כנגד הנציגות.

89. כמו כן, אין בעובדה שהנציגות חייבת סכומים רבים לפריד כדי לשלול את זכותו להגיש בשמה תביעה שמטרתה בין היתר להביא לגביית סכומים אלו. ככלל, ואף כי הדבר אינו מחויב, נציגות בית משותף מורכבת מבעלי דירות. משום כך, במצב הרגיל, קיים ניגוד עניינים מובנה בין נציגי הנציגות לבין היותם בעלי דירות בבית המשותף. כך לדוגמה לבעל דירה הנמצאת מתחת לגג הבית המשותף, יש, כנציג נציגות, אינטרס לאטום את גג הבית המשותף כדי למנוע נזילות לדירתו, כפי שלבעל דירה בקומת הקרקע יש אינטרס לטפל באיטום הממשק של הקירות החיצוניים של הבית המשותף עם החצר. על אחת כמה וכמה שעה שקיימים פסקי דין חלוטים כנגד הנציגות לטובת אחד מבעלי הדירות, ולבעלי הדירות האחרים יש אינטרס ברור שלא לקיימם, הרי שלכל אחד מבעלי הדירות יש ניגוד עניינים מובנה בקבלת החלטה לעניין הגשת תביעה בעניין זה. במצב דברים זה הדרך הנכונה היא לערוך בירור של הטענות מול כל הנוגעים בדבר, כפי שנעשה בהליך דנן, אך בוודאי שאין מקום לשלול על הסף את זכותו של הזוכה לברר את טענותיו.

במסגרת המנגנון שאומץ בבית המשותף דנן, בשל סכסוכי הצדדים, על פיו בעלי הדירות ישמשו כנציגות ברוטציה, ניתנת עדיפות, לכל בעל דירה בתורו, לקדם את הנושאים הרלוונטיים לו הנוגעים לניהול הנציגות ולרכוש המשותף. כפי שעולה מפירוט ההליכים המשפטיים הנוגעים להליך זה, חלק מהנתבעים, כל אחד בתורו, נקט בשם הנציגות בהליכים משפטיים, וכן הייתה לו הזדמנות להציג את עמדת הנציגות במסגרת תביעות שהוגשו כלפיה. אך גם אם לא זה היה המצב (לנתבעים טענות שונות באשר לאופן בו ננקטו ההליכים כלפי הנציגות וכן קיימות טענות הדדיות של הנתבעים 1-3 כלפי הנתבעים 4-6 בנוגע להתנהלותם מטעם הנציגות בעת שביהנו בה) הרי שבסופו של דבר נתנו פסקי דין חלוטים כלפי הנציגות, ולא ניתן לקבל את עמדת הנתבעים שמשמעותה שאף שקיימים פקדי דין חלוטים, אין דרך לקיימם.

90. אמנם במכלול הנסיבות קיומן של תביעות כאמור הוא תוצאה של התנהלות מצערת הפוגעת בכל בעלי הדירות, מביאה לקשיים בטיפול ברכוש המשותף, ולהוצאות מרובות, אבל כל עוד בעלי הדירות אינם משכילים למצוא דרך לשתף פעולה, אין להם להליך אלא על עצמם.

סיכום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

91. באשר לסעדים שבסמכות ערכאה זו - מכל טענות הנתבעים עולה שכל הסכומים הנתבעים נובעים מפסקי דין **חלוטים**. יתר על כן, עולה שהנתבעים היו מודעים בזמן אמת לכך שנתנו פסקי דין כאמור, ובכל המקרים הנציגות הייתה מיוצגת בעת ניהול ההליך כלפיה על ידי מי מהנתבעים (או נציגו) או על ידי נציגות חיצונית שמונתה כדין. אך גם אם הנתבעים עצמם כולם או חלקם לא היו שותפים לאותם הליכים, הם מחויבים בתוצאותיהם, בשל מעמדה של הנציגות כאמור לעיל. אין מחלוקת שהנתבעים מודעים זמן רב לפסקי הדין שנתנו, ואף פעלו בחלק מהמקרים לביטולם.

כל טענות הנתבעים שעניינן שאותם פסקי דין חלוטים אינם יכולים לחייב אותם, בין אם משום שעמדת נציג הנציגות בפני הערכאה השיפוטית באותה עת לא הייתה מוסכמת עליהם, או שלא הוגש ערעור על פסק הדין משום שהנציגות הממונה בחרה שלא להגישו, הן טענות שיכולות להיות רלוונטיות בהליכים אחרים כגון בתביעה לביטול פסק דין או בתביעת רשלנות כלפי נציג נציגות, אך אין להן מקום בהליך מסוג זה, שבו הנציגות תובעת אותם להשתתף בחלקם בחובות של הנציגות על פי פסקי דין חלוטים. אין סכמות לערכאה זו להכריע בשאלת תוקפם של פסקי דין שנתנו בעבר. לפיכך נקודת המוצא היא שפסקי הדין שנתנו והפכו חלוטים, מחייבים את הנציגות. מכיוון שעל בעלי הדירות לשאת בחובות הנציגות, הרי שהם מחייבים גם אותם.

92. מהאמור עולה שעל הנתבעים לשלם את חלקם היחסי בחובות הנציגות בגין פסקי הדין שנתנו על ידי מפקחים על רישום מקרקעין, או בגין החלטות שנתנו לצורך אכיפת פסקי דין כאמור. כפי שפורט לעיל, ההליכים הרלוונטיים הם:

א. הליך 135/2010 – כפי שנקבע, על הנתבעים לשלם את חלקם היחסי לצורך ביצוע עבודות שעלותן המשוערת היא **250,000 ₪**.

ב. הליך הוצל"פ 03-13958-14-0 בו קיים חוב בסך של **25,245 ₪**.

ג. הליך הוצל"פ 03-32992-14-5 בו קיים חוב בסך של **54,756 ₪**.

ד. הליך הוצל"פ 03-16751-14-0 בו קיים חוב בסך של **60,219 ₪**.

ה. הליך הוצל"פ 517014-11-18 בו קיים חוב בסך של **55,190.14 ₪**.

סך כל סכום החוב שעל כל בעלי הדירות, כולל פריד לשלם לנציגות הוא סך של **445,410 ₪**.

93. חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות הרכוש המשותף בהתאם לשטח רצפת דירתם ביחס לכלל שטחי הרצפות, בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, פורט בסעיף 5 לתצהיר פריד ולא הוכחש.

94. על פי חלקם היחסי של בעלי הדירות, להלן הסכום שעל כל אחד מבעלי הדירות לשלם לנציגות:

א. נתבעות 1-2 שחלקן 22.65% בהוצאות הרכוש המשותף – 100,885 ש"ח

ב. נתבעת 3 שחלקה 35.57% בהוצאות הרכוש המשותף – 158,432 ש"ח

ג. נתבעים 4-6 שחלקם 29.32% בהוצאות הרכוש המשותף – 130,594 ש"ח

ד. פריד שחלקו 12.45% בהוצאות הרכוש המשותף – 55,454 ש"ח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אופן ביצוע התשלום

95. איני מקבלת את טענת הנתבעים שתנאי לביצוע התשלומים הנדרשים על פי הליך 135/2010 הוא הסרת העיקולים שהוטלו על ידי פריד לצורך גביית חובות הנציגות כלפיו. ככל שברצון הנתבעים לפעול לביטול העיקולים, הרי שעליהם לפעול לביטולם על-פי דין. אולם כל עוד העיקולים קיימים, הרי שסדרי העדיפויות הקבועים בדין הם שיקבעו לאן יועברו הכספים שייכנסו לחשבון הנציגות. ההצעות שהועלו תוך כדי ההליך למצוא דרך לביצוע העבודות בהליך 135/2010 מבלי שהתשלומים שישולמו עבורם יתפסו על ידי העיקולים שהטיל פריד, התייחסו לשלב ניהול ההליך בלבד, אולם משלא הושגו הסכמות כאמור וההליך הסתיים, בהכרעה המנוגדת בעיקרה לעמדת הנתבעים, לא קיים בסיס משפטי לבקשתם לאפשר את תשלום הסכומים האמורים לטובת הנציגות מבלי שייתפסו על ידי העיקולים הקיימים.

96. אני ערה לכך שמשמעות הדברים יכולה להיות שהכספים שיעבירו הנתבעים, כולם או חלקם, ייתפסו על ידי העיקולים וישמשו להשבת חובות הנציגות לפריד, ולא ניתן יהיה להשתמש בהם לביצוע העבודות נשוא פסק הדין, אולם אין בכך כדי לייתר את חובות הנתבעים, כבעלי דירות, לשלם את הסכומים האמורים. בניגוד לטענת הנתבעים, לא פריד הוא שמסכל את ביצוע פסק הדין בהליך 135/2010, אלא הנתבעים שנמנעים מלשלם לו כספים שהוטלו על הנציגות ושהם אמורים על פי דין לשאת בהם, יחד עמו.

97. לפיכך אני קובעת שעל הנתבעים להעביר בתוך 60 יום את חלקם בהוצאות הרכוש המשותף כל נתבע על פי חלקו כמפורט לעיל, לחשבון הנציגות.

98. הסכומים האמורים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 14.1.2021 (המועד בו הוגש תצהיר פריד מטעם התובעת, אשר התייחס לסכומי החוב המעודכנים) ועד מועד התשלום בפועל.

99. הסכומים, אשר ישולמו לחשבון הנציגות, ישמשו לביצוע הפעולות שעל הנציגות לבצע, תוך הוצאת כספים מחשבון הנציגות בהתאם לתיעודף הקיים בדין, ובין היתר לאור קיומם של עיקולים על חשבון הנציגות, וקיומו של פסק הדין בהליך 135/2010 המחייב אותה בביצוע עבודות ניהול והחזקה של הרכוש המשותף.

100. יובהר כי חלקו של פריד בחוב האמור הוא סך של 55,454 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 14.1.2021 ועד מועד התשלום בפועל, ומתוכו סך של 31,125 ₪ בשל חלקו היחסי בתשלום הנדרש על פי פסק הדין בהליך 135/2010, וסך של 24,329 ₪ בשל חלקו היחסי בחוב הנציגות כלפיו. בכל הנוגע לחובות הנציגות כלפי פריד על פי פסק דין זה, ביצוע חלקו של פריד בתשלום אותם סכומים יהיה באמצעות העברת סכומי החוב מהנציגות לפריד בקיזוז חלקו היחסי באותם חובות, באשר לכל אחד מהחובות.

101. למען הסר ספק יובהר כי כשם שנקבע שפריד רשאי להמשיך ולנהל הליך זה באמצעות הנציגות, הרי שהוא רשאי לפעול לאכיפתו בשם הנציגות כלפי הנתבעים באמצעות רשות ההוצאה לפועל.

102. לאור תוצאה זו, על פיה תביעת הנציגות באמצעות פריד התקבלה ברובה, על הנתבעים 1-3 לשלם לנציגות הוצאות בסך של 16,000 ₪, מתוכם ישולם סך של 2,000 ₪



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/325/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ישירות לפריד בהתחשב בהוצאות שנגרמו לפריד בהגעה מחו"ל לשיבת הוכחות שנדחתה ברגע האחרון בשל בקשה מטעם הנתבעות 1-3, ועל הנתבעים 4-6 לשלם לנציגות הוצאות בסך של 7,000 ₪.

103. לאור תוצאה זו פריד זכאי להשבת הפקדון שהפקיד לטובת הנציגות להבטחת הוצאות ההליך בסך של 15,000 ₪.

ניתן היום, י"ד אלול תשפ"ג, 31 אוגוסט 2023, בהיעדר הצדדים

**אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים**